

טיוטה עצמאית — אין לה קשר למפלגות. האתר אינו מטעם ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים או ישר!, והטקסטים בו לא אושרו על ידן. הם נוסחו מתוך עמדותיהן הפומביות, ברוח מסמך העקרונות של ראשי המפלגות (26.9.2026).

בית > קווי היסוד > פרק 4

הצעת חוק-יסוד · עודכן 2.10.2026

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' __) (הגבלת תקופת כהונתו של ראש הממשלה)

נוסח ההצעה, דברי הסבר, הכרעות ניסוח, ההתאמות בחוקה, נקודות פתוחות ונספח מקורות.

במבט אחד

המשך

שמונה שנים או שתי תקופות כהונה מלאות,
לפי הארוך מביניהם (4.2)

הוכרע במטה

עצם ההגבלה

כל ארבע המפלגות (קווי היסוד 4.1)

4/4

מתי

אישור בישיבת הממשלה הראשונה; חקיקה
במושב הראשון (4.4)

הוכרע במטה

שריון

שינוי רק ברוב 80 (4.3)

הוכרע במטה

טיוטה עצמאית לדיון. הצעה לתיקון חוק-יסוד: הממשלה, שאפשר לחוקק מיד, לפני כינון החוקה. מוצע לעגן בחוק היסוד הגבלה על משך כהונתו של ראש הממשלה, לצד כללי רציפות, השלמת כהונה ותקופת צינון. המסמך כולל את נוסח ההצעה, דברי הסבר, הכרעות ניסוח, ההתאמות בחוקה, נקודות פתוחות להכרעה ונספח מקורות עם דוח אימות. ההצעה מבוססת על עמדותיהן הפומביות של ארבע המפלגות. עוגן חוקתי: סעיף 50 לטיטת החוקה, שמנוסח במקביל לסעיף 6א שבהצעה.

מעמד: זו הצעת מטה — הצעה של כותבי הטיוטה, לא של המפלגות — והיא טעונה אישור ראשי המפלגות. **הוכרע במטה (30.9.2026):** משך ההגבלה, שעליו המפלגות חלוקות 2 מול 2, נקבע לפי נוסח הפשרה "הארוך מביניהם"; השריון, 80 חברי כנסת; הממשלה תאשר את ההצעה בישיבתה הראשונה, והחקיקה תושלם במושב הראשון של הכנסת העשרים ושש; השריון ייכלל גם אם ההצעה תתקבל ברוב חברי הכנסת בלבד. **לא נוסח סופי:** נקודות פתוחות 2-6, 8 ו-9 ממתינות להכרעה.

הנוסח נקבע לפי כלל ההכרעה: 4 מתוך 4, או 3 והרביעית ללא עמדה ואינה מתנגדת, הוא נוסח מחייב; אחרת, מכנה משותף צר או הפניה לחוק, והחלופות נרשמות למסמך המחלוקות; אין עמדה לאף מפלגה: הדין הקיים בניסוח מינימלי. הוראות שאינן של אף מפלגה אך נדרשות כדי שהסעיף יעבוד מסומנות

● הצעת גישור

נוסח ההצעה

הוספת סעיף 6א

1. אחרי סעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה (להלן – חוק היסוד), יבוא:

"הגבלת תקופת כהונתו של ראש הממשלה

6א. (א) אדם לא יכהן כראש הממשלה יותר משמונה שנים או יותר משתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, לפי הארוך מביניהם (בסעיף זה – התקופה המרבית); ההגבלה לפי סעיף קטן זה תחול אך ורק בדרך הקבועה בסעיפים קטנים (ב) עד (ה).

(ב) ראש הממשלה יוסיף לכהן לאחר היום שבו מלאו לו שמונה שנים לתקופת כהונתו (בסעיף זה – היום הקובע) עד כינונה של ממשלה חדשה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג); אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות חוק-יסוד זה לעניין סיום כהונתו של ראש הממשלה או של הממשלה לפני כינונה של ממשלה חדשה.

(ג) כיהן ראש הממשלה עד היום הקובע, בתוך תקופת כהונתו, בשתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, יראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום הקובע, וראש הממשלה ימשיך במילוי תפקידו, כאמור בסעיף 30, עד שתיכון הממשלה החדשה.

(ד) מי שמלאו לו שמונה שנים לתקופת כהונתו, יראו אותו כמי שהשלים את התקופה המרבית ביום שבו חדל לכהן כראש הממשלה; על אף האמור בחוק-יסוד זה, מהיום הקובע לגביו ועד תום שמונה שנים מהיום שבו השלים את התקופה המרבית (בסעיף זה – תקופת הצינון) –

(1) לא יוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה;

(2) לא יכהן כראש הממשלה, למעט המשך כהונתו לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג); בכלל זה לא יכהן כראש הממשלה בממשלה שתיכון מהיום הקובע לגביו ועד תום תקופת הצינון, לרבות ממשלה שהכנסת תביע בה אמון בהחלטה לפי סעיף 28;

(3) לא יכהן בתפקיד המוביל לראשות הממשלה;

(4) לא יכהן כממלא מקום ראש הממשלה ולא כראש הממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג).

(ה) לעניין סעיף זה –

(1) "תקופת כהונה" – תקופה שבה כיהן אדם כראש הממשלה, לרבות תקופה שבה המשיך במילוי תפקידו לפי סעיף 30 ותקופה שבה נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו; ואולם כהונה בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כממלא מקום ראש הממשלה או כראש הממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג), אינה תקופת כהונה;

(2) תקופות כהונה של אדם, שבין סיומה של כל אחת מהן לבין תחילתה של זו שאחריה חלפו פחות מארבע שנים, יצורפו זו לזו ויראו אותן כתקופת כהונה אחת רצופה; ואולם הזמן שבין התקופות לא יבוא במניין;

(3) חלפו ארבע שנים או יותר בין סיומה של תקופת כהונה לבין תחילתה של תקופת הכהונה שאחריה, לא יבואו במניין תקופת הכהונה שקדמה ותקופות הכהונה שצורפו אליה לפי פסקה (2); אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד);

(4) בחישוב הזמן שחלף בין תקופות כהונה לעניין פסקאות (2) ו-3), לא תבוא במניין תקופה שבה כיהן האדם בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כממלא מקום ראש הממשלה או כראש הממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג);

(5) "תקופת כהונה מלאה של הכנסת" – התקופה שמיום כינונה של ממשלה שהיא הראשונה שכוונה לאחר בחירות לכנסת ועד יום כינונה של הממשלה הבאה שהיא הראשונה שכוונה לאחר בחירות לכנסת; כהונה כראש הממשלה בחלק מתקופה כאמור תבוא במניין השנים בלבד, ולא תיחשב תקופת כהונה מלאה של הכנסת;

(6) "תפקיד המוביל לראשות הממשלה" – תפקיד בממשלה, שאינו תפקיד ראש הממשלה, שהמכהן בו עשוי, מכוח כהונתו באותו תפקיד, להתחיל לכהן כראש הממשלה בלי שהוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה ובלי שהכנסת הביעה אמון בממשלה שבראשה הוא עומד; לעניין זה, כהונה כראש הממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג) אינה כהונה כראש הממשלה.

(ו) אין לשנות סעיף זה, לרבות סעיף קטן זה, במפורש או במשתמע, אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית; הצעת חוק כאמור לא תתקבל בקריאה הראשונה אלא ברוב חברי הכנסת."

תחילה, תחולה והוראת מעבר

2. (א) תחילתו של חוק-יסוד זה ביום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה).

(ב) תקופה שבה כיהן אדם כראש הממשלה לפני יום התחילה לא תבוא במניין לעניין סעיף 6א לחוק היסוד, כנוסחו בסעיף 1 לחוק-יסוד זה.

(ג) תקופת כהונה כראש הממשלה שהחלה לפני יום התחילה ונמשכה אחריו, לרבות תקופה שבה המשיך ראש הממשלה במילוי תפקידו לפי סעיף 30 לחוק היסוד, תבוא במניין לעניין סעיף 6א לחוק היסוד, כנוסחו בסעיף 1 לחוק-יסוד זה, מיום התחילה בלבד.

דברי הסבר

כללי

מטרת ההצעה. מוצע לעגן בחוק-יסוד: הממשלה הגבלה על משך כהונתו של ראש הממשלה, לצד כללי רציפות, השלמת כהונה ותקופת צינון. ההצעה מממשת את אחד הנושאים שהטילו ראשי ארבע המפלגות על קבוצה ב: "הגבלת כהונה לראש הממשלה" (מסמך 26.9). על עצם ההגבלה מסכימות כל ארבע המפלגות. על משכה הן חלוקות, שתיים מול שתיים, בין שמונה שנים לבין שתי קדנציות. הוכרע (30.9.2026) לאמץ נוסח פשרה: שמונה שנים או שתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, לפי הארוך מביניהם, כלשון סעיף 50(א) לטיטוט החוקה. זו הגרסה שאפשר לחוקק מיד, לפני כינון החוקה. היא מנוסחת כך שתתיישב עם סעיף 50, בכפוף להתאמות בחוקה המפורטות בפרק "התאמות בחוקה".

רקע היסטורי.

- **1992 עד 2001.** חוק-יסוד: הממשלה משנת 1992, שקבע בחירה ישירה של ראש הממשלה, כלל הגבלת כהונה (סעיף 8ב). החוק בוטל בשנת 2001 עם החזרה לשיטה הפרלמנטרית, ובחוק-יסוד: הממשלה הנוכחי אין הגבלה כזו (גלובס, 21.11.2021).
- **ההסכם הקואליציוני 2021.** בהסכם בין יש עתיד לימינה "הוסכם כי הממשלה החדשה תקדם באופן מיידי חקיקה שתגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות או שמונה שנים" (מעריב, 11.6.2021). במשא ומתן ביקשו ישראל ביתנו ותקווה חדשה "סעיף צינון" שימנע ממי שכיהן שמונה שנים גם להתמודד לכנסת. ימינה השיבה: "אין, לא היתה ולא תהיה הסכמה בעניין מניעת ריצה לכנסת... הדבר היחידי שהיה והוסכם הוא הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים או שתי קדנציות", והסעיף ירד (הארץ, 9.6.2021 ו-24.6.2021). היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט התנגד "נחרצות" לתחולה למפרע, שלדבריו "צפוי להיפסל בבג"ץ" (הארץ, 30.8.2021).
- **הצעת הממשלה 2021.** הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה), ה"ח הממשלה 1469, 22.11.2021, עמ' 220. ההצעה קבעה תקופה רצופה של שמונה שנים; צירוף תקופות שביניהן פחות משלוש שנים; "יראו את הממשלה כאילו התפטרה במועד תום התקופה המרבית לכהונה"; ותחולה מיום התחילה בלבד. היא עברה קריאה ראשונה ברוב 66 מול 48 (22.11.2021). בוועדת החוקה, בראשות קריב, הוארכה תקופת ה"איפוס" לארבע שנים, "על דעת שר המשפטים סער וראש הממשלה נפתלי בנט" (מעריב, 1.2.2022). לפי הארץ, ההצעה עברה קריאה שנייה, אך הקריאה השלישית נדחתה וההצעה נגנזה בהיעדר רוב (הארץ, 1.3.2022 ו-7.3.2022; סרוגים, 2.3.2022). ימינה ויש עתיד (כיום ביחד), ישראל ביתנו, והעבודה ומרצ (כיום הדמוקרטים) היו אז בקואליציה; ישר! לא הייתה קיימת.
- **2024 עד 2026.** הצעה דומה הגישה מפלגה שאינה מארבע המפלגות (המחנה הממלכתי, 2.12.2024), וכחול לבן העלתה אותה להצבעה ב-18.2.2026, בלי תחולה למפרע (ynet, 2.12.2024; ישראל היום, 18.2.2026). איזנקוט היה אז חבר כנסת במחנה הממלכתי, ולא נמצא שהוא חתום על ההצעה. היא אינה מקור לעמדות ארבע המפלגות.

עמדות ארבע המפלגות היום.

- **ביחד.** הנוסח הרשמי העדכני, באתר המפלגה: "כהונת ראש הממשלה תוגבל ל-8 שנים" (אתר ביחד, פרק "הממשל בישראל", ללא תאריך; האתר עודכן 9.2026). בנט: "נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי" (N12, 27.4.2026), ו"סופר חשוב לקצוב את כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים" (ישראל היום, 14.9.2026). קודם לכן, בתזכיר חוק היסוד של בנט, "תכנית הייצוב לישראל" (25.9.2025), היה הנוסח "הגבלת כהונה לשמונה שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם" (וואלה), ולצדו פרטי ההסדר: "תקופת הכהונה תיחשב כרצופה גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית או אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות." (ישראל היום, 25.9.2025); "ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון" (וואלה); "אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה" (ישראל היום, שירית אביטן כהן, 25.9.2025; בוואלה המשפט מסתיים ב"במלואה"); "החוק לא יחול רטרואקטיבית" (וואלה, 25.9.2025), "ותוקפו חל מיום העברת החוק בהליך תקין בכנסת ישראל" (חדשות 13, 25.9.2025). "הסכמה לחוק תהיה תנאי להצטרפות לממשלה" (חדשות 13, 25.9.2025). הנוסח של 2026 אינו חוזר על פרטי ההסדר, ולא נמצא שחזר בו מהם. באתר יש עתיד: "חוק יסוד: החקיקה... חיזוק שלטון החוק והגבלת קדנציות".

- **ישראל ביתנו.** במסמכים הרשמיים אין מספר: עיקרון 5 בעקרונות החוקה, "הגבלת כהונת ראש הממשלה" (9.9.2025), קובע כי "כהונה מוגבלת תבטיח חילופי שלטון סדירים ותמנע ריכוז כוח חריג." (עודכן 25.6.2026); קווי היסוד: "קידום חוקה דמוקרטית... שתעגן... הגבלת כהונת ראש ממשלה" (עודכן 31.7.2026). ליברמן: "כהונת ראש הממשלה תוגבל לשתי קדנציות בלבד" (סרוגים, 20.12.2024). לפי תיאור של הארץ, ליברמן "יעמוד על קביעת מגבלה של שתי קדנציות לראשות הממשלה" (הארץ, 17.8.2026; תיאור העיתון, לא ציטוט).

- **הדמוקרטים.** "תקרת כהונה לראש ממשלה של 8 שנים" (רייטן, "התוכנית החוקתית להגנה על הדמוקרטיה ושלטון החוק", N12, 17-18.5.2026); "קביעת גבולות זמן וסמכות לתפקידים ביצועיים, ובפרט ראש הממשלה" (תוכנית הנקודות, 4.2026). לפי ynet, "הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים" היא בין התנאים שגיבש קריב ושהמפלגה תדרוש בכל משא ומתן קואליציוני (ynet, 7.7.2026; תיאור העיתון).

- **ישר.** "כהונתו של ראש הממשלה תוגבל לשתי קדנציות ויצומצמו משרדי ממשלה מיותרים" (10 הצעדים, צעד 7). איזנקוט, בהקשר של רוטציה: "רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חילופי. זה לא דמוקרטי"; "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות" (הארץ, 17.9.2026).

כל ארבע המפלגות תומכות בעצם ההגבלה. על משכה הן חלוקות שתיים מול שתיים: ביחד, בנוסחה העדכני, והדמוקרטים מדברות על שמונה שנים; ישר! וישראל ביתנו מדברות על שתי קדנציות. הנוסחה "הארוך מביניהם" לקוחה מתזכיר בנט מ-2025, ועליה נשען גם סעיף 50(א) לחוקה. היא אינה העמדה העדכנית של אף מפלגה, וההצעה משתמשת בה כנוסח פשרה **הצעת גישור**, כפי שהוכרע ב-30.9.2026 (נקודה פתוחה 1). פרטי ההסדר (רציפות, צינון, השלמת כהונה, אי-תחולה למפרע) מפורשים רק בתזכיר בנט מ-2025. לשלוש המפלגות האחרות אין בהם עמדה מפורשת, ודברי בנט מ-2026 ("זה יחול קודם כל עליי") מתיישבים עם אי-התחולה למפרע.

היחס לחוקה. ההצעה היא הגרסה של סעיף 50 לחוקה שאפשר לחוקק כבר עכשיו, כתיקון לחוק יסוד קיים. סעיף 50 לחוקה מנוסח במקביל להצעה, ולצדו מותאמים סעיפים 47(א), 95(ה) ו-98(ב) (ראו "התאמות בחוקה"). ההקבלה:

סעיף בחוקה	תוכנו	בהצעה
50(א)	שתי תקופות כהונה מלאות או שמונה שנים, לפי הארוך (נוסח פשרה, הוכרע 30.9.2026); ההגבלה חלה רק בדרך שבסעיפים	6א(א). בכהונה שהחלה באמצע כנסת, הגדרת "תקופת כהונה מלאה של הכנסת" 6א(ה)5; 50(ד)5 (לחוקה)

סעיף בחוקה	תוכנו	בהצעה
	קטנים (ב)-(ד)	צרה מהקריאה המילולית של "שתי תקופות כהונה מלאות" (נקודה פתוחה 3)
50(ב)	היום הקובע והשלמת הכהונה עד כינון ממשלה חדשה; אם עד היום הקובע הושלמו שתי תקופות מלאות — חזקת התפטרות	א6(ב) ו-ג)
50(ג)	צינון של שמונה שנים, והחסימות מהיום הקובע	א6(ד)
50(ד)	הגדרות וכללי מניין: רציפות כשהפער קצר מארבע שנים, איפוס אחרי פער ארוך, הקפאת המניין בתפקידים הסמוכים לראשות הממשלה, "תקופת כהונה מלאה של הכנסת", ממלא מקום וראש הממשלה בפועל	א6(ה)
50(ה) ו-98(ב)	תחולה על מי שכיהן לפני החוקה: המניין נמשך מיום תחילת סעיף א6	סעיף 2
47(א)	הטלת ההרכבה תחילה על ראש הסיעה הגדולה, בסייג למי שמנוע לפי סעיף 50	א6(ד)(1) חוסם בחוק היסוד
45(א)	ניטרליות כלפי ראש ממשלה חלופי	א6(ד)(3) ו-א6(ה)(6) מנוסחים בלשון תפקודית ואינם נוקבים במוסד
51(ה)	ממשלה יוצאת מוסיפה לכהן עד כינון החדשה	א6(ה)(1): כהונה בממשלת מעבר נמנית

לסעיף 1 (סעיף 6א המוצע)

מיקום. הסעיף המוצע ייכנס אחרי סעיף 6 לחוק היסוד, שעניינו כשירות, כמו בהצעת 2021. בחוק היסוד בנוסחו הנוכחי אין סעיף 6א.

סעיף קטן (א): הנוסחה. הסעיף הקטן מאמץ את לשון סעיף 50(א) לחוקה, שמקורה בתזכיר בנט מ-2025: שמונה שנים או שתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, "לפי הארוך מביניהם". זו נוסחת גישור בין שמונה השנים של ביחד (בנוסחה העדכני) ושל הדמוקרטים לבין שתי הקדנציות של ישראל! ושל ישראל ביתנו **● הצעת גישור**. נוסח הפשרה הוכרע ב-30.9.2026 (נקודה פתוחה 1). בשיטה הפרלמנטרית ראש הממשלה אינו נבחר ישירות, וכהונתו תלויה באמון הכנסת. אין לו תקופת כהונה קבועה: כנסות מסתיימות לפני זמן, ממשלות מתחלפות באמצע כנסת, ולעתים אין ממשלה חדשה במשך חודשים. לכן סיפת סעיף קטן (א) קובעת במפורש שההגבלה חלה רק בדרך הקבועה בסעיפים קטנים (ב) עד (ה), ולא כמבחן נפרד. כך אפשר לדעת בכל רגע אם מותר להטיל על אדם את התפקיד להרכיב ממשלה, וזה תנאי לכך שההגבלה תהיה ישימה.

סעיף קטן (ב): היום הקובע והשלמת הכהונה.

המנגנון. היום שבו מלאו לראש הממשלה שמונה שנים לתקופת כהונתו, כשהיא נמנית לפי סעיף קטן (ה), הוא "היום הקובע". ביום זה ראש הממשלה אינו חדל לכהן. הוא משלים את כהונתו עד כינונה של ממשלה חדשה, כלשון סעיף 50(ב) לחוקה ("יוסיף לכהן... עד כינונה של ממשלה חדשה") וכלשון תזכיר בנט ("יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה", ישראל היום, 25.9.2025). בתזכיר ההשלמה מופעלת כשראש הממשלה הגיע "לתקופת כהונתו המירבית", ואילו בהצעה היא מופעלת ביום הקובע, כשמלאו לו שמונה שנים. ההפעלה ביום הקובע היא **● הצעת גישור**: כך אפשר לדעת בכל רגע אם ראש הממשלה חסום. ההשלמה כפופה

לחריג שבסעיף קטן (ג). ביום שבו ראש הממשלה חדל לכהן, בדרך כלל יום כינון הממשלה החדשה, רואים אותו כמי שהשלים את התקופה המרבית, וממנו נמנית תקופת הצינון (סעיף קטן (ד)).

כיצד מתקבל "הארוך מביניהם". לפי ההגדרה בסעיף קטן (ה)(5), תקופת כהונה מלאה של הכנסת נמשכת מכינון הממשלה הראשונה לאחר בחירות ועד כינון הממשלה הראשונה לאחר הבחירות הבאות. כך גם סעיף 50(ב) לחוקה ותזכיר בנט מזהים את סוף ההשלמה עם כינון ממשלה חדשה. מכאן:

1. ראש ממשלה שנכנס לתפקידו עם כינון ממשלה לאחר בחירות, ושתי תקופותיו המלאות ארוכות משמונה שנים: היום הקובע חל בתוך התקופה המלאה השנייה, אלא אם התקופה הראשונה לבדה ארוכה משמונה שנים (ראו להלן). ההשלמה עד כינון ממשלה חדשה היא אז בדיוק השלמת התקופה המלאה השנייה. התוצאה: שתי תקופות מלאות, שהן הארוכה.
2. כנסות קצרות, ששתיהן יחד קצרות משמונה שנים: ראש הממשלה אינו מוגבל לפני היום הקובע. לכן הוא רשאי לכהן עד שמונה שנים גם בממשלה שלישית. ביום הקובע חל סעיף קטן (ג): רואים את הממשלה כאילו התפטרה, והוא ממשיך במילוי תפקידו רק עד כינון ממשלה חדשה. התוצאה: שמונה שנים, שהן הארוכה, ועוד תקופת המעבר.
3. ההשלמה נמשכת עד כינון ממשלה חדשה, אלא אם הכהונה הסתיימה קודם לכן באחת הדרכים הרגילות (ראו "ההשלמה אינה חסינות").

סעיף קטן (ב) מקביל אפוא לסעיף 50(ב) לחוקה, שמנוסח כמוהו: היום הקובע, ההשלמה עד כינונה של ממשלה חדשה, וחזקת ההתפטרות אם הושלמו שתי תקופות מלאות. לפי לשון ההצעה, ראש הממשלה משלים את התקופה המרבית ביום שבו חדל לכהן.

מצב	דוגמה (בשנים, להמחשה בלבד)	לפי ההצעה	לפי השלמה בלי הגבלה (חלופה, נקודה פתוחה 2)
שתי תקופות מלאות, ארוכות משמונה שנים	4.3 ועוד 4.3, כולל תקופות המעבר	היום הקובע חל בשנה השמינית, בתוך התקופה המלאה השנייה; משלים אותה: 8.6 שנים	8.6 שנים
כנסות קצרות, ואחריהן ממשלה שלישית	3.9 ועוד 3.9, ואחר כך ממשלה שלישית	שתי תקופות מלאות הושלמו אחרי 7.8 שנים; ביום הקובע (8.0) רואים את הממשלה השלישית כאילו התפטרה: 8.0 שנים ועוד תקופת המעבר עד כינון ממשלה חדשה	עד תום הממשלה השלישית: כ-11.7 שנים אם היא משלימה את ימיה
כניסה באמצע כנסת	1.5 (חלק), ועוד 4.4 ועוד 4.4	החלק נמנה בשנים בלבד ואינו תקופה מלאה; ביום הקובע הושלמה תקופה מלאה אחת בלבד, ולכן משלים את השנייה: 10.3 שנים	10.3 שנים
כניסה מאוחרת באמצע כנסת	3.8 (חלק), ועוד 4.4	היום הקובע חל בתוך התקופה המלאה הראשונה; משלים אותה: 8.2 שנים, ואינו רשאי לעמוד בראש הממשלה הבאה	8.2 שנים

המקרים שבהם התוצאה קצרה משתי תקופות כהונה מלאות. לעתים היום הקובע חל לפני שראש הממשלה השלים שתי תקופות כהונה מלאות. כך קורה כשכהונה חלקית ותקופה מלאה אחת מגיעות יחד לשמונה שנים, בכל סדר (השורה האחרונה בטבלה). כך קורה גם במקרה תאורטי שבו תקופה מלאה אחת נמשכת בעצמה יותר משמונה שנים, למשל בהארכת כהונת הכנסת או בממשלת מעבר ממושכת. במקרים אלה, קריאה מילולית אחרת של "שתי

תקופות כהונה מלאות", שלפיה כהונה חלקית אינה נספרת כלל, הייתה מאפשרת לראש הממשלה לעמוד בראש ממשלה נוספת. ההצעה בוחנת בקריאה הצרה: כהונה חלקית נמנית בשנים (סעיף קטן (ה)5)), והזכות להשלים חלה רק על התקופה שבה חל היום הקובע. זו הקריאה הקרובה ביותר לעמדת שמונה השנים של ביחד (בנוסחה העדכנית) ושל הדמוקרטים ("תקרה"). הקריאה הרחבה קרובה יותר ל"שתי קדנציות" של ישראל! ושל ישראל ביתנו, ולקריאה המילולית של סעיף 50(א) לחוקה. ההכרעה פתוחה (נקודה פתוחה 3).

ההשלמה אינה חסינות. הסייג שבסיפת סעיף קטן (ב) קובע שההשלמה אינה גורעת מהוראות חוק היסוד שלפיהן כהונת ראש הממשלה מסתיימת לפני כינון ממשלה חדשה, כגון חילופים לפי הוראות חוק היסוד בדבר ממשלת חילופים, פטירה, נבצרות קבע והפסקת כהונה מחמת עבירה. ההשלמה גם אינה מונעת כינון מוקדם של ממשלה חדשה, למשל בהבעת אי-אמון לפי סעיף 28. בהתפטרות או בהתפזרות הכנסת, ראש הממשלה ממשיך במילוי תפקידו לפי סעיף 30 עד שתיכון ממשלה חדשה, כמו כל ראש ממשלה. בכל המקרים האלה אינו יכול לשוב לכהן עד תום תקופת הצינון.

ממשלת מעבר ממושכת. אם לאחר היום הקובע הכנסת מתפזרת ולא כוננה ממשלה חדשה, גם אחרי בחירות חוזרות, ראש הממשלה ממשיך במילוי תפקידו לפי סעיף 30 כל עוד לא כוננה ממשלה חדשה. כך גם במקרה שבסעיף קטן (ג). המכון הישראלי לדמוקרטיה העלה חשש ממצב זה (17.7.2025). לאף אחת מארבע המפלגות אין עמדה בעניין, ולכן, לפי כלל ההכרעה, ההצעה משאירה את הדין הקיים (רציפות הממשלה) ואינה ממציאה הסדר. היא אינה סוגרת את הפרצה. החסימות שבסעיף קטן (ד) מבטיחות רק שהממשלה החדשה, כשתכונן, לא תהיה בראשותו. העניין מובא להכרעת ראשי המפלגות (נקודה פתוחה 8).

סעיף קטן (ג): אין השלמה בתקופה מלאה שלישית • הצעת גישור

ההוראה. אם עד היום הקובע כבר כיהן ראש הממשלה, בתוך תקופת כהונתו, בשתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, ההשלמה אינה חלה. רואים את הממשלה כאילו התפטרה ביום הקובע, וראש הממשלה ממשיך במילוי תפקידו, כאמור בסעיף 30, עד שתיכון הממשלה החדשה. זה מודל הצעת 2021 (סעיף 6א(ג) שם), אך רק במקרה הזה. המילים "בתוך תקופת כהונתו" מבטיחות שתקופות מלאות שקדמו לאיפוס לפי סעיף קטן (ה)3), או ליום התחילה, אינן נספרות.

הנימוק לפי כלל ההכרעה. אף אחת מהעמדות העדכניות של ארבע המפלגות אינה תומכת בכהונה בתקופה שלישית. ישראל וישראל ביתנו מדברות על "שתי קדנציות", הדמוקרטים על "תקרה" של שמונה שנים, והנוסח הרשמי של ביחד היום הוא שמונה שנים. ההשלמה נאמרה במפורש רק בתזכיר בנט מ-2025. לכן המכנה המשותף הצר שולל השלמה בתקופה שלישית, וההשלמה שבתזכיר נשמרת בתוך שתי קדנציות. בתקופה המלאה הראשונה והשנייה נשמרת ההשלמה, ועמה העיקרון שהעלה איזנקוט, בהקשר של רוטציה: "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות" (הארץ, 17.9.2026). ההוראה אינה בעמדת אף מפלגה, ולכן היא מסומנת

• הצעת גישור

מה ההוראה משנה. בלעדיה, ראש ממשלה שכיהן בשתי כנסות קצרות היה יכול לעמוד בראש ממשלה שלישית ולהשלים אותה, עד כ-12 שנים (השורה השנייה בטבלה). עם ההוראה, החריגה המרבית משמונה השנים היא השלמת התקופה המלאה השנייה, ובכניסה באמצע כנסת גם החלק שקדם לה (נקודה פתוחה 3). ההוראה אינה פותרת את בעיית ממשלת המעבר הממושכת: גם במקרה שבסעיף קטן (ג) ראש הממשלה ממשיך במילוי תפקידו עד כינון ממשלה חדשה.

היחס להצעת 2021 ולחוקה. בהצעת 2021 חלה חזקת ההתפטרות בכל מקרה. עמדת ביחד בתזכיר 2025, וסעיף 50(ב) לחוקה שנשען עליה, הן השלמת הקדנציה. לשלוש המפלגות האחרות אין עמדה מפורשת בעניין, והצעת 2021 היא תקדים ולא עמדה עדכנית. ההצעה משלבת: השלמה בתוך שתי תקופות, וחזקת התפטרות אחריהן. משום כך, בתקופה המלאה הראשונה והשנייה הממשלה ממשיכה לכהן בסמכויות מלאות. חזקת ההתפטרות בסעיף קטן (ג) קובעת בעצמה שראש הממשלה ימשיך במילוי תפקידו, ולכן אין צורך לתקן את סעיף 30, כפי שנעשה בסעיף 2 להצעת 2021. סעיף 50 לחוקה מותאם להוראה זו (ראו "התאמות בחוקה"). החלופות, השלמה בלי הגבלה ומודל 2021 בכל מקרה, מפורטות בנקודה פתוחה 2.

סעיף קטן (ד): תקופת הצינון וחסידות המסלולים.

הצינון. מי שמלאו לו שמונה שנים לתקופת כהונתו לא ישוב לכהן כראש הממשלה לפני שחלפו שמונה שנים מהיום שבו השלים את התקופה המרבית, כלשון תזכיר בנט ("8 שנות צינון") וסעיף 50(ג) לחוקה. בשיטה הפרלמנטרית, "להתמודד מחדש" שבתזכיר משמעו להיות מועמד להרכבת ממשלה, ולא להתמודד לכנסת. בתום הצינון חלפו יותר מארבע שנים מסיום הכהונה, ולכן לפי סעיף קטן (ה)3 המניין מתחיל מחדש. אם אחת המפלגות קוראת את "שתי קדנציות" או את "תקרה" כמגבלה לכל החיים, הצינון והאיפוס אינם עוד מכנה משותף צר (נקודה פתוחה 4).

מתי החסימות מתחילות. החסימות חלות מהיום הקובע, ולא רק מיום השלמת התקופה המרבית. אחרת, היה אפשר להטיל על ראש ממשלה שנמצא בתקופת ההשלמה את התפקיד להרכיב את הממשלה הבאה, וההשלמה הייתה הופכת למקפצה לכהונה נוספת. מאחר שהחסימות חלות רק מהיום הקובע, ההצעה אינה משפיעה על הרכבת הממשלה שלאחר הבחירות הקרובות: אף אדם לא יגיע ליום הקובע לפני שחלפו שמונה שנים מיום התחילה (סעיף 2).

הוראה כללית אחת במקום תיקונים עקיפים. סעיף קטן (ד) חוסם, "על אף האמור בחוק-יסוד זה", את כל הדרכים שבהן אדם נעשה ראש ממשלה או ממלא את מקומו בשיטה הפרלמנטרית. פסקה (1) חוסמת את הטלת התפקיד להרכיב ממשלה בכל מסלול: לאחר בחירות, לאחר התפטרות ולפי בקשת רוב חברי הכנסת. פסקה (2) חוסמת כהונה כראש הממשלה, למעט ההשלמה, ובכלל זה בראש ממשלה חדשה שכוננה בהבעת אמון בממשלה אחרת לפי סעיף 28 (אי-אמון קונסטרוקטיבי). הפסקה חלה במפורש על כל החלון שמהיום הקובע ועד תום הצינון. פסקאות (3) ו-4 חוסמות את מסלולי העקיפה (להלן). נבחרה הוראה כללית במקום תיקונים עקיפים בסעיפים הנוגעים בדבר (בין השאר סעיפים 7, 9, 10, 13, 13א ו-28), משלושה טעמים:

1. הוראה מאוחרת וספציפית באותו חוק יסוד, שנאמר בה במפורש "על אף האמור", גוברת על ההוראות הכלליות בדבר הרכבת הממשלה ואי-אמון, ואין צורך לשנות את לשונן.
2. היא חלה גם על מסלולים שלא נמנו בה במפורש, ומונעת פרצה שהייתה נוצרת אם תיקון עקיף היה משמית אחד מהם.
3. היא אינה נוגעת בלשון הסעיפים בדבר ממשלת חילופים, וכך נשמרת הניטרליות של ההצעה כלפי המוסד. סעיפים אלה תוקנו כמה פעמים (בין השאר בתיקון 2020, ממשלת חילופים), ותיקון עקיף היה מחייב בדיקה מדויקת של נוסחם המעודכן.

פסקה (3): חסימת העקיפה דרך רוטציה • **הצעת גישור**. הפסקה אוסרת כהונה ב"תפקיד המוביל לראשות הממשלה", כהגדרתו בסעיף קטן (ה)6: תפקיד בממשלה שהמכהן בו עשוי, מכוח התפקיד עצמו, להתחיל לכהן כראש הממשלה בלי הטלת תפקיד ובלי הבעת אמון חדשים. היום זה ראש הממשלה החלופי בממשלת חילופים (סעיפים 13א ואילך לחוק היסוד), והלשון תחול גם על כל תפקיד דומה שייקבע בעתיד. הלשון התפקודית נבחרה משום שאינה נוקבת במוסד בשמו: ההצעה אינה מביעה עמדה בשאלת קיומו של מוסד ראש הממשלה החלופי,

ואין לראות בה הכרה בו. ישראל! מתנגדת לרוטציה ולראש ממשלה חלופי: "רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חילופי. זה לא דמוקרטי" (איזנקוט, הארץ, 17.9.2026). לשאר המפלגות אין עמדה. כמו סעיף 45(א) לחוקה, ההצעה נשארת ניטרלית, והמחלוקת על המוסד עצמו נשארת במסמך המחלוקות. פסקה (3) חלה גם על מעבר אוטומטי לתפקיד: אם היום הקובע חל כשראש הממשלה עומד בראש ממשלת חילופים לפני מועד החילופים, במועד זה יתחיל השותף לכהן כראש הממשלה, ומי שהגיע ליום הקובע לא יוכל לכהן בתפקיד המוביל לראשות הממשלה. השלכות הדבר על מבנה אותה ממשלה אינן מוסדרות בהצעה, ומובאות לבדיקת המשפטן ולהכרעה (נקודה פתוחה 5).

פסקה (4): ממלא מקום וראש הממשלה בפועל • **הצעת גישור**. בלי הפסקה, מי שהגיע ליום הקובע היה יכול לכהן בתקופת הצינון כממלא מקום ראש הממשלה, או כראש הממשלה בפועל שהממשלה קובעת לפי סעיף 30(ג) לאחר פטירה, נבצרות קבע או הפסקת כהונה מחמת עבירה של ראש הממשלה, ולנהל את הממשלה בלי שהזמן ייספר. לאף מפלגה אין עמדה בעניין; ההוראה נדרשת כדי שההגבלה לא תרוקן מתוכן.

הערת מנדט. פסקה (3), וההתאמה המוצעת לסעיף 47 לחוקה, נוגעות בהרכבת הממשלה. לפי דיווח, ראשי המפלגות "סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה רק לאחר הבחירות" (ynet, 26.9.2026; תיאור העיתון). לכן הן מנוסחות בהיקף המינימלי הנדרש כדי שההגבלה תעבוד, ואינן מכריעות בשאלת הרוטציה או בשאלת "המפלגה הגדולה".

מה נשאר פתוח. שתי אפשרויות עקיפה אינן נסגרות. הראשונה: מי שהגיע ליום הקובע ממשיך לכהן כשר או כיושב ראש מפלגה בממשלה שבראשה אדם אחר. סגירתה מחייבת הגבלה על כהונה כשר, ולכך אין עמדה של אף מפלגה. השנייה: יציאה מהתפקיד לפני היום הקובע וחזרה אחרי ארבע שנים מחוץ לממשלה, עם מניין חדש. זה מודל האיפוס של תזכיר בנט ושל סעיף 50(ד)-(2)-(3) לחוקה, ומחירו לראש הממשלה גבוה. החלופות, שאין להן עמדה מפלגתית, נרשמות במסמך המחלוקות (נקודה פתוחה 4).

התמודדות לכנסת. ההגבלה חלה על כהונה כראש הממשלה ועל התפקידים שבפסקאות (3) ו-(4) בלבד. הזכות להיבחר לכנסת ולכהן בה אינה נפגעת • **סטטוס קוו**. "סעיף צינון" מהכנסת היה עמדת ישראל ביתנו ב-2021, ולא נמצאה לה עמדה בעניין מסוף 2024 ואילך; ימינה התנגדה לו אז במפורש. ההצעה אינה כוללת הוראה מפורשת שאין בסעיף כדי לגרוע מהזכות להיבחר לכנסת, משום שהחסימות בסעיף קטן (ד) מנויות במפורש, ואף אחת מהן אינה נוגעת בכנסת, ולכן הדין זהה גם בלעדיו. הוראה מפורשת בחוק יסוד הייתה דוחה, בלי צורך משפטי, דרישה שישראל ביתנו העלתה בעבר (נקודה פתוחה 9).

סעיף קטן (ה): מניין תקופת הכהונה.

פסקה (1): מה נמנה. נמנית כהונה בפועל כראש הממשלה, גם בשלושה מצבים שבהם עלול להתעורר ספק. הראשון: ממשלת מעבר לפי סעיף 30, שבה ראש הממשלה ממשיך במילוי תפקידו לכל דבר; אי-מנייתה הייתה מרחיבה את פרצת ממשלת המעבר. השני: ממשלת חילופים, בתקופה שבה הוא ראש הממשלה. השלישי: נבצרות זמנית, כלשון תזכיר בנט ("גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית") וכלשון הצעת 2021 ("אף אם במהלכה הפסיק ראש הממשלה זמנית למלא את תפקידו בשל נבצרות זמנית"). אינן נמנות כהונה בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כהונה כממלא מקום ראש הממשלה וכהונה כראש הממשלה בפועל לפי סעיף 30(ג). לפי דברי ההסבר להצעת 2021, כהונה כראש הממשלה החלופי "אינה בגדר כהונה כראש הממשלה... אין מונים אותה", וממלא מקום בשל נבצרות זמנית אינו נמנה (וואלה, 21.11.2021). ההחלה על ממלא מקום מכל סיבה ועל ראש הממשלה בפועל נובעת מהדין הקיים: הם אינם ראש הממשלה.

פסקאות (2) ו-3): רציפות ואיפוס. תקופות שביניהן פחות מארבע שנים מצטרפות לתקופה אחת, כלשון תזכיר בנט ("אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות כהונות", ישראל היום, 25.9.2025) וכשינוי שעשה קריב בוועדת החוקה ב-2022 (מ-3 ל-4 שנים). פסקה (2) מבהירה שהזמן שבין התקופות אינו נמנה, בעקבות לשון הצעת 2021 ("יחד, כתקופת כהונה אחת רצופה"): מי שיצא מהתפקיד אינו צובר שנים בזמן שאינו מכהן. ההבהרה אינה בעמדת אף מפלגה, ונדרשת כדי שהמניין יהיה חד-משמעי • **הצעת גישור**. פסקה (3) קובעת במפורש את הצד השני של אותו כלל: פער של ארבע שנים או יותר מאפס את המניין. הסיפה שלה מבהירה שהאיפוס אינו מקצר את הצינון: מי שהגיע ליום הקובע אינו יכול לטעון, לאחר ארבע שנים מחוץ לתפקיד, שמניינו התאפס ולכן הוא רשאי לחזור; החזרה אפשרית רק בתום שמונה שנות הצינון, ואז במניין חדש.

פסקה (4): **הקפאת המניין** • **הצעת גישור**. כהונה בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כממלא מקום או כראש הממשלה בפועל אינה נמנית כתקופת כהונה (פסקה (1)), אבל גם אינה נחשבת "הפסקה" לעניין ארבע השנים של האיפוס. המניין מוקפא. בלי ההוראה, ראש ממשלה שכהן כמעט שמונה שנים היה יכול לעבור לתפקיד ראש הממשלה החלופי ברוטציה, לכהן בו ארבע שנים, ולחזור לראשות הממשלה עם מניין חדש של שמונה שנים, בלי צינון. עם ההוראה, האיפוס דורש ארבע שנים מחוץ לתפקידים הסמוכים לראשות הממשלה. לאף מפלגה אין עמדה בעניין.

פסקה (5): **תקופת כהונה מלאה של הכנסת**. לאף מפלגה אין עמדה על משמעות המונח לגבי ראש ממשלה שנכנס באמצע כנסת, ולכן נדרשת הגדרה טכנית • **הצעת גישור**. ההגדרה מודדת את התקופה מכינון ממשלה לאחר בחירות ועד כינון ממשלה לאחר הבחירות הבאות, משום שזו יחידת הזמן שבה מכהנת ממשלה שקמה בעקבות בחירות, ומשום שכך מזהים סעיף 50(ב) לחוקה ותזכיר בנט את סוף ההשלמה. להגדרה שתי תוצאות. ראשית, סבב של בחירות חוזרות בלי כינון ממשלה הוא חלק מאותה תקופה מלאה, ולא כמה תקופות; הניסוח "הממשלה הבאה שהיא הראשונה שכוננה לאחר בחירות" מבטיח שלא ייווצרו תקופות מלאות באורך אפס. שנית, כהונה חלקית, כגון כניסה לתפקיד לאחר אי-אמון, לאחר חילופים או לאחר חדילת קודמו, נמנית במניין השנים בלבד ואינה נחשבת תקופה מלאה.

פסקה (6): **התפקיד המוביל לראשות הממשלה**. ראו לעיל, לסעיף קטן (ד)3). הסיפה מבהירה שכהונה כראש הממשלה בפועל אינה "כהונה כראש הממשלה" לעניין ההגדרה. בלעדיה, כל תפקיד של שר, שממנו אפשר להיקבע ראש ממשלה בפועל, היה עלול להיחשב תפקיד מוביל, וההגבלה הייתה חוסמת כהונה כשר, בלי עמדה מפלגתית לכך.

לסעיף 2

סעיף קטן (א): תחילה. תחילת החוק ביום פרסומו, כדין הכללי (פקודת סדרי השלטון והמשפט, סעיף 10). לפי ביחד, "תוקפו חל מיום העברת החוק" (חדשות 13, 25.9.2025); ההפרש בין יום הקבלה בכנסת ליום הפרסום הוא של ימים ספורים.

סעיף קטן (ב): אי-תחולה למפרע. כהונה שקדמה ליום התחילה אינה נמנית. זו עמדת ביחד במפורש ("החוק לא יחול רטרואקטיבית", וואלה, 25.9.2025). בנט חזר על כך ב-2026: "זוהי יחול קודם כל עליי" (N12, 27.4.2026). הדברים מתיישבים עם אי-התחולה למפרע: ההגבלה תחול עליו מכאן והלאה. לישראל ביתנו, לדמוקרטים ולישר! אין עמדה, ואף אחת מארבע המפלגות לא הציעה מניין של כהונות קודמות. לפי כלל ההכרעה זהו המכנה המשותף הצר (נקודה פתוחה 6). הנוסח תואם את סעיף 3 להצעת 2021 ("לא תובא בחשבון לצורך חישוב התקופה המרבית לכהונה"), את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ב-2021, ואת העיקרון שבסעיף 98(ב) לחוקה (לעניין מועד האיפוס

ראו "התאמות בחוקה"). מאחר שכהונה קודמת אינה נמנית, היא גם אינה מצטרפת לכהונה שלאחר התחילה לפי כלל הרציפות, ותקופות מלאות שקדמו לתחילה אינן נספרות לעניין סעיף 6א(ג).

סעיף קטן (ג): כהונה שנמשכת ביום התחילה. החוק עשוי להתקבל בזמן שמכהנת ממשלת מעבר. סעיף קטן (ג) קובע באופן כללי שכהונה שהחלה לפני יום התחילה ונמשכה אחריו נמנית מיום התחילה בלבד, בין בממשלה רגילה ובין בממשלת מעבר לפי סעיף 30. ההוראה חלה על כל מי שמכהן באותו יום, ואינה תלויה בזהותו. המשמעות המעשית של אי-התחולה למפרע: אף אדם לא יגיע ליום הקובע לפני שחלפו שמונה שנים מיום התחילה.

סעיף קטן (ו): שריון, והרוב לקבלת ההצעה

השריון. סעיף קטן (ו) קובע שאין לשנות את סעיף 6א, לרבות את השריון עצמו, אלא ברוב של 80 חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, וברוב חברי הכנסת בקריאה הראשונה. **הוכרע 30.9.2026:** הרוב נקבע לפי המספרים שהמפלגות נקבו. ישראל ביתנו: "לא ניתן יהיה לשנות את החוקה אלא ברוב של לפחות 80 חברי כנסת" (ynet, 22.9.2026). הדמוקרטים: חוקי יסוד ברוב 61 בקריאה הראשונה ושני שלישים, כלומר 80, בשנייה ובשלישית (רייטן). בנט הציג 71 כפשרה (ישראל היום, 14.9.2026), וישר! לא נקבה מספר. המבנה זהה לסעיף 92 לחוקה, שבו הוכרע ב-29.9.2026 רוב של 80 לתיקון החוקה. כך ההגבלה משוריינת באותו רוב לפני כינון החוקה ואחריו. המספרים נאמרו לגבי החוקה וחוקי היסוד, ולא לגבי הגבלת הכהונה במיוחד. השריון חל על כל שינוי, מקל או מחמיר, "במפורש או במשתמע", כלשון סעיף 44 לחוק היסוד.

הרוב לקבלת ההצעה. לפי סעיף 44 לחוק היסוד (יציבות החוק), "אין לשנות חוק-יסוד זה אלא ברוב חברי הכנסת", בכל הקריאות. **הערה משפטית (נבדק 30.9.2026):** אין כלל מחייב שלפיו הוראת שריון טעונה בעצמה את הרוב שהיא קובעת; השאלה שנויה במחלוקת בספרות. ברק מדינה סבור שאין להתנות את תוקף השריון ברוב שבו התקבל ("גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון"); דישון מציע לבחון אם בהצבעה תמך בשריון לפחות אותו רוב ("רוב, מיעוט וכללי הכרעה"); המכון למחשבה ישראלית רואה בה שאלה פתוחה (6.8.2024). **הוכרע (30.9.2026):** ההצעה, כולל סעיף קטן (ו), תובא לקבלה ברוב חברי הכנסת לפי סעיף 44, והשריון ייכלל גם אם לא יימצא לה רוב של 80. הסיכון: טענה עתידית שהשריון אינו תקף משום שהתקבל ברוב נמוך מזה שהוא קובע. בלי השריון, ההגבלה "ניתן יהיה לבטלה בקלות יחסית, בהחלטה של רוב חברי הכנסת" (בלנדר וקניג, 19.4.2026, IDI).

לאחר תחילת החוקה. לאחר תחילת החוקה תהיה ההגבלה משוריינת ברוב של 80 חברי כנסת לפי סעיף 92 לחוקה, כמו השריון שבסעיף קטן (ו). אם החוקה תתקבל לפני ההצעה, ההגבלה תתוקן כתיקון מזוהה לחוקה, ברוב 80 (סעיפים 43(ב)–(ג) ו-92 לחוקה), ולא כתיקון לחוק-יסוד: הממשלה.

הכרעות ניסוח

שאלה	ההכרעה בנוסח	בסיס	רמת הסכמה
1. משך ההגבלה	א6(א): "הארוך מביניהם"; מופעל רק דרך א6(ב) עד (ה)	"הארוך מביניהם": תזכיר בנט (וואלה; ישראל היום, 25.9.2025), ס' 50(א) לחוקה. שמונה שנים: אתר ביחד; בנט, N12 27.4.2026 וישראל היום 14.9.2026; רייטן; תוכנית הנקודות; ynet 7.7.2026 (ת). שתי קדנציות: 10 הצעדים; סרוגים 20.12.2024; הארץ 17.8.2026 (ת)	עצם ההגבלה: כל 4. המשך: מחלוקת (2 מול 2). "הארוך מביניהם": ● הצעת גישור; הוכרע 30.9.2026: נוסח הפשרה (נקודה פתוחה 1)
2. השלמת הכהונה	השלמה עד כינון ממשלה חדשה (א6(ב)); אם עד היום הקובע הושלמו שתי תקופות מלאות, חזקת התפטרות ביום הקובע (א6(ג)); ההפעלה ביום הקובע	תזכיר בנט (ישראל היום, 25.9.2025); ס' 50(ב) לחוקה; הצעת 2021 ס' 6א(ג) [ה]; "שתי קדנציות" (ישר, ישראל ביתנו), "תקרה" (הדמוקרטים), "8 שנים" (ביחד 2026)	השלמה: ביחד במפורש (תזכיר 2025); לשלוש האחרות אין עמדה מפורשת, והדמוקרטים: ספק ("תקרה"). שלילת ההשלמה בתקופה שלישית והיום הקובע: ● הצעת גישור; הכרעה נדרשת (נקודה פתוחה 2)
3. כהונה חלקית ו"תקופה מלאה"	תקופה מלאה: מכינון ממשלה לאחר בחירות עד כינון הממשלה הבאה שהיא הראשונה לאחר בחירות; כהונה חלקית נמנית בשנים בלבד (א6(ה)(5))	אין עמדה מפלגתית; ס' 50(ד)(5) לחוקה; תזכיר בנט ("עד לכינון ממשלה חדשה")	● הצעת גישור; הכרעה נדרשת (נקודה פתוחה 3)
4. רציפות ואיפוס	נבצרות זמנית אינה קוטעת; צירוף תקופות שביניהן פחות מ-4 שנים, בלי מניין הפער; 4 שנים או יותר: מניין חדש, בלי לקצר את הצינון (א6(ה)(1)-(3))	תזכיר בנט (ישראל היום); קריב 2022 [ה]; הצעת 2021 ("יחד")	מכנה משותף צר, בכפוף לבירור (נקודה פתוחה 4); אי-מניין הפער: ● הצעת גישור
5. חסימת הטלה, אי-אמון וחילופים	הוראה כללית אחת "על אף האמור בחוק-יסוד זה" (א6(ד)(1)-(3)), מהיום הקובע; לשון תפקודית בלי לנקוב במוסד ראש הממשלה החלופי; בלי תיקונים עקיפים בס' 7, 9, 10, 13, 28, 13א	נגזר מס' 50(ג) לחוקה; ישר! (איזנקוט, הארץ 17.9.2026) [ע]; ynet 26.9.2026 (ת)	● הצעת גישור
6. ממלא מקום, ראש הממשלה בפועל והקפאת המניין	חסימה בתקופת הצינון (א6(ד)(4)); אינם נמנים ואינם "הפסקה" (א6(ה)(1), (4))	אין עמדה מפלגתית; הדין הקיים (ס' 16, 30(ג))	● הצעת גישור

שאלה	ההכרעה בנוסח	בסיס	רמת הסכמה
7. צינן	שמונה שנים מיום השלמת התקופה המרבית; בתומן מניין חדש (א6(ד), א6(ה)(3))	תזכיר בנט; ס' 50(ג) לחוקה	מכנה משותף צר, בכפוף לבירור (נקודה פתוחה 4)
8. התמודדות לכנסת	אין הגבלה; אין צורך בהוראה מפורשת	ימינה 2021 [ה]; ישראל ביתנו 2021 [ה], לא נמצאה עמדה מסוף 2024	● סטטוס קוו (נקודה פתוחה 9)
9. מה נמנה	כהונה בפועל כראש הממשלה, לרבות ממשלת מעבר וממשלת חילופים; לא תפקיד מוביל, ממלא מקום או ראש הממשלה בפועל	הצעת 2021, דברי הסבר [ה]; וואלה 21.11.2021; הדין הקיים	● סטטוס קוו
10. תחולה	אין מניין לכהונה שלפני התחילה (ס' 2(ב))	תזכיר בנט; בנט, N12 27.4.2026; הצעת 2021 ס' 3 [ה]; מנדלבלט 2021 [ה]	מכנה משותף צר (ביחד במפורש; השאר ללא עמדה)
11. כהונה שנמשכת ביום התחילה	מניין מיום התחילה, גם בממשלת מעבר, בניסוח כללי (ס' 2(ג))	נגזר מס' 2(ב)	● הצעת גישור
12. שריון	80 בקריאה השנייה והשלישית, רוב חברי הכנסת בראשונה; השריון משוריין בעצמו (א6(ו))	ישראל ביתנו (ynet 22.9.2026): "לפחות 80", [ש]; הדמוקרטים (רייטן: 61 ואחר כך שני שלישים, לחוקי יסוד) [ר]; ביחד (בנט 14.9.2026: 71, כפשרה) [ע]; ס' 92 לחוקה	מכנה משותף צר (80, שהם שני שלישים: ישראל ביתנו והדמוקרטים); הוכרע 30.9.2026 (נקודה פתוחה 7)
13. ממשלת מעבר ממושכת	הדין הקיים (רציפות, ס' 30); מובא להכרעה	17.7.2025 IDI; אין עמדה	● סטטוס קוו (נקודה פתוחה 8)
14. יחס לחוקה	ההצעה ניתנת לחקיקה מיד; החוקה מותאמת להצעה בס' 47(א), 50, 95(ה) ו-98(ב)	ס' 47, 50, 95, 98 לחוקה	98(ב)(1): מכנה משותף צר; 98(ב)(2)- (3), 50(ב) סיפה, 50(ד)(4)-(7), 47(א), 95(ה): הצעת גישור ; הוכרע 30.9.2026 (נקודה פתוחה 10)
15. מספור	סעיף א6; "תיקון מס' __" (המספר הפנוי טרם אומת; מס' 12 ניתן ב-2023 לתיקון בעניין נבצרות)	חוק-יסוד: הממשלה, נוסח הכנסת 13.5.2025	טכני

התאמות בחוקה

טיוטת החוקה מותאמת להצעה בסעיפים 47(א), 50, 95(ה) ו-98(ב) (נקודה פתוחה 10).

1. סעיף 50 לחוקה מנוסח במקביל לסעיף 6א להצעה: (א) התקופה המרבית; (ב) היום הקובע והשלמת הכהונה, אך לא אחרי שתי תקופות מלאות; (ג) הצינון והחסימות; (ד) ההגדרות וכללי המניין; (ה) תחולה לפי סעיף 98. במקום ההפניות לחוק היסוד באות בו הפניות לחוקה: סעיף 51(ה) (המשך כהונה) במקום סעיף 30, וסעיף 49 (אי-אמון) במקום סעיף 28. השריון בחוקה הוא ממילא 80, לפי סעיף 92.

למה. סעיף 50(ב) אינו מתיר השלמה בתקופה מלאה שלישית; השלמה כזו מנוגדת לסעיף 6א(ג) להצעה ולמכנה המשותף הצר. היום הקובע, החסימות מהיום הקובע וההגדרות מעוגנים בחוקה עצמה. גם כללי המניין המפורטים של סעיף 6א(ה) מעוגנים בה, בסעיף 50(ד), כדי שיהיו חוקתיים: בלי עיגון בחוקה, סעיף 97(ב) לחוקה היה משאיר אותם בתוקף כחוק רגיל, ורק אם עניינם "לא הוסדר" בחוקה "במפורש".

2. סעיף 98(ב) לחוקה ממשיך את המניין שהחל לפי סעיף 6א:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין סעיף 50 –

(1) כהונה כראש הממשלה בתקופה שקדמה ליום תחילתו של סעיף 6א לחוק-יסוד: הממשלה, ואם לא החל סעיף כאמור לפני תחילתה של חוקה זו – בתקופה שקדמה לתחילתה של חוקה זו (בסעיף קטן זה – יום תחילת המניין), לא תבוא במניין; מי שכהן כראש הממשלה ביום תחילת המניין, יראו את תקופת כהונתו כאילו החלה באותו יום;

(2) כהונה כראש הממשלה מיום תחילת המניין ועד תחילתה של חוקה זו תבוא במניין לפי הוראות סעיף 50, אף אם סעיף 6א האמור שונה או בוטל לפני תחילתה של חוקה זו;

(3) מי שלפני תחילתה של חוקה זו חלו עליו ההגבלות שלפי סעיף 6א(ד) האמור, יחולו עליו הוראות סעיף 50(ג) כאילו השלים את התקופה המרבית ביום שבו חדל לכהן כראש הממשלה."

למה. בלי ההתאמה להצעה, סעיף 98(ב) היה מאפס ביום תחילת החוקה את המניין שנצבר לפי חוק היסוד, ומעניק לכל מי שמכהן באותו יום מניין חדש של שמונה שנים, בניגוד לעיקרון שהמניין מתחיל "מיום העברת החוק" (ביחד, חדשות 13, 25.9.2025). פסקה (3) מפנה לסעיף 6א(ד) ומחילה את סעיף 50(ג), שבו כלולות החסימות. סיווג: (1) מכנה משותף צר (ביחד במפורש); (2) ו- (3) **הצעת גישור**, תיאום טכני. פסקה (2) היא הכרעה: ביטול סעיף 6א ברוב רגיל לפני תחילת החוקה אינו מאפס את המניין.

3. סעיף 47(א) לחוקה: סייג המנוע. סעיף 47(א) מסתיים בסייג:

"לא יוטל התפקיד להרכיב ממשלה לפי סעיף זה על מי שמנוע מלכהן כראש הממשלה לפי סעיף 50, והיה ראש הסיעה הגדולה מנוע כאמור, יטיל הנשיא את התפקיד על חבר כנסת אחר שהסכים לכך, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות, אלא אם כן המליצו רוב חברי הכנסת בפני הנשיא על חבר כנסת אחר."

למה. סעיף 47(א) מחייב את הנשיא להטיל את ההרכבה תחילה על ראש הסיעה הגדולה, "אלא אם כן המליצו רוב חברי הכנסת בפני הנשיא על חבר כנסת אחר", ו-47(ב) מחייב אותו להטיל אותה על מי שרוב חברי הכנסת ביקשו. בחוק היסוד הקיים (ס' 7) אין חובה כזו, ולכן ההצעה פותרת את העניין בחסימה כללית (6א(ד)(1)). בחוקה החובה קיימת, ונדרשת הוראה מפורשת. הנוסח משאיר את הבחירה במועמד האחר לשיקול דעת הנשיא, כדין הקיים (ס' 7 לחוק-יסוד: הממשלה); זו ברירת המחדל שנבחרה. **חלופה, שנשמרת לתיעוד:** ההרכבה תוטל תחילה על חבר כנסת אחר מאותה סיעה, שעליו הודיעה הסיעה לנשיא. החלופה ממשיכה את ההיגיון של עיקרון 1 של ישראל ביתנו ("המפלגה הגדולה תזכה ראשונה בהרכבת הממשלה – צעד שיבטיח יציבות וימנע סחטנות פוליטית."), אבל מכריעה בשאלה ששנויה במחלוקת: ליברמן אמר מאוחר יותר "אבל אנחנו חייבים להפסיק לדבר במונחים של המפלגה הגדולה ולהתחיל לדבר על האסטרטגיה הגושית" (ynet, 11.9.2026), ובנט: "יום אחרי הבחירות אנחנו

מתכנסים כל ראשי הגוש ויוצאים עם מועמד אחד, ואני אכבד את התוצאות" (הארץ, 17.9.2026). שני הנוסחים הם

● הצעת גישור

הערת מנדט. הסייג לסעיף 47, כמו החסימה בסעיף 6א(ד)(3) להצעה, נוגע בהרכבת הממשלה. לפי דיווח, ראשי המפלגות "סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה רק לאחר הבחירות" (ynet, 26.9.2026; תיאור העיתון). לכן הנוסח המוצע הוא המינימלי: הוא חוסם את מי שמנוע, ואינו מכריע על מי תוטל ההרכבה במקומו.

4. סעיף 95(ה) לחוקה: תיאום עם קבלה בשלבים (סעיף 95(ב)-(ג) לחוקה). בלי הוראת תיאום, אם פרק ו' יתקבל לפני סעיף 98, סעיף 50 עלול לחול לפני ההתאמה בסעיף 98(ב). לכן סעיף 95(ה) קובע: "סעיף 50 לא יעמוד בתוקף לפי סעיף קטן (ג) לפני שנתקבל סעיף 98(ב)".

● הצעת גישור

5. נספח המקורות של החוקה תואם להצעה בשורות 45, 47, 50 ו-98: משך ההגבלה מסומן כמחלוקת 2 מול 2 שהוכרעה בנוסח פשרה; הסיפה של 50(ב) (אין השלמה אחרי שתי תקופות מלאות), 98(ב)(2)-(3) והסייג ב-47(א) מסומנים

● הצעת גישור

נקודות פתוחות להכרעה

- 1. משך ההגבלה (מחלוקת 2 מול 2). הוכרע 30.9.2026: נוסח הפשרה.** הנוסח: שמונה שנים או שתי תקופות כהונה מלאות, לפי הארוך מביניהם ● הצעת גישור, כלשון סעיף 50(א) לחוקה ותזכיר בנט מ-2025. חלופות: שמונה שנים (ביחד בנוסח 2026, הדמוקרטים); שתי קדנציות (ישר!, ישראל ביתנו). מי מרוויח ומי מפסיד: שמונה שנים פשוטה וקרובה ל"תקרה" של הדמוקרטים, אבל ראש ממשלה בשתי כנסות ארוכות יעצר באמצע השנייה אם לא תאומץ השלמה. שתי קדנציות נאמנה ללשון ישר! ולדברי ליברמן, אבל בכנסות קצרות היא קצרה בהרבה משמונה שנים, ומחייבת להגדיר מה היא "קדנציה", שאף מפלגה לא הגדירה. ברירת המחדל אינה מקצרת את הכהונה מתחת לאף אחת משתי העמדות, אבל עשויה לחרוג משתייהן; מרוויח ראש הממשלה המכהן. בכנסות קצרות, רצפת שמונה השנים עולה על "שתי הקדנציות" של ישר! ושל ישראל ביתנו. אין כאן התיישבות אלא מחלוקת.
- 2. השלמת הכהונה.** ברירת המחדל (סעיף 50 לחוקה מנוסח לפיה): השלמה עד כינון ממשלה חדשה, אלא אם עד היום הקובע הושלמו שתי תקופות מלאות; אז רואים את הממשלה כאילו התפטרה ביום הקובע (6א(ב)-(ג)). ● הצעת גישור. חלופות: (א) השלמה בלי הגבלה, כלשון תזכיר בנט (וכך היה גם סעיף 50 לחוקה בנוסחו הראשון); (ב) מודל 2021 בכל מקרה: ביום הקובע רואים את הממשלה כאילו התפטרה, וראש הממשלה ממשיך רק כראש ממשלת מעבר עד כינון ממשלה חדשה. מי מרוויח ומי מפסיד: חלופה (א) נאמנה ללשון התזכיר של ביחד ומיטיבה עם ראש הממשלה המכהן, אבל מאפשרת כהונה בתקופה שלישית, עד כ-12 שנים, בניגוד ל"שתי קדנציות" ול"תקרה". חלופה (ב) קרובה ביותר ל"תקרה" של הדמוקרטים; מפסידות ביחד, שהתחייבה בתזכיר להשלמה, וישר! ("ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות"), וגם היציבות, כי באמצע הכנסת נפתח הליך הרכבה. ברירת המחדל שומרת את ההשלמה בשתי התקופות הראשונות, וסוטה מלשון התזכיר רק בתקופה השלישית. נדרש בירור מול הדמוקרטים: האם "תקרה" שוללת השלמה גם בתוך שתי תקופות?

3. **כהונה חלקית ו"תקופת כהונה מלאה". ברירת המחדל:** כהונה שהחלה באמצע כנסת נמנית בשנים בלבד ואינה תקופה מלאה; לכן מי שנכנס באמצע כנסת יכול להשלים גם שתי תקופות מלאות אחריה, כל עוד היום הקובע חל בתוך השנייה (עד 10.3 שנים בדוגמה), ומי שכהונתו החלקית ארוכה נעצר אחרי תקופה מלאה אחת (8.2 בדוגמה). **חלופות:** (א) כהונה חלקית נחשבת קדנציה לעניין סעיף קטן (ג), כך שאין השלמה בקדנציה השלישית, חלקית או מלאה (בדוגמה של 10.3 שנים: 8.0 ועוד תקופת המעבר); (ב) שתי תקופות מלאות כזכות עצמאית, כך שמי שנכנס באמצע כנסת רשאי להשלים את החלק ועוד שתי תקופות מלאות גם אם עבר שמונה שנים (הקריאה המילולית של סעיף 50(א)). **מי מרוויח ומי מפסיד:** חלופה (א) קרובה ביותר ל"תקרה" ול"שתי קדנציות" במובן הפשוט, ומפסיד מי שנכנס לתפקיד אחרי אי-אמון, חילופים או חדילת קודמו. חלופה (ב) מיטיבה איתו, ומפסידות ביחד והדמוקרטים, כי הכהונה עלולה לעבור 12 שנים.
4. **צינון ואיפוס מול מגבלה לכל החיים.** האם "שתי קדנציות" (ישר!, ישראל ביתנו) ו"תקרה של 8 שנים" (הדמוקרטים) מתיישבות עם חזרה אחרי שמונה שנות צינון ועם איפוס אחרי ארבע שנים? **ברירת המחדל:** צינון של שמונה שנים ואיפוס אחרי ארבע, כתזכיר בנט (מכנה משותף צר, בכפוף לביטול). **חלופות:** מגבלה לכל החיים (קריאה אפשרית של "שתי קדנציות" ושל "תקרה", שאף מפלגה לא אמרה במפורש); איפוס אחרי שלוש שנים (הצעת 2021 בקריאה הראשונה); ובאין עמדה מפלגתית: צינון לכל מי שכהונתו המצורפת עלתה על מספר שנים מסוים, או אי-מניין הזמן כשר כ"הפסקה". **מי מרוויח ומי מפסיד:** מגבלה לכל החיים מרחיקה לחלוטין ראש ממשלה ותיק ומפסידה ביחד, שקבעה צינון ולא איסור. נדרשת עמדת שלוש המפלגות.
5. **חסימת עקיפה וממשלת חילופים.** **ברירת המחדל:** מהיום הקובע ועד תום הצינון אין כהונה בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כממלא מקום או כראש הממשלה בפועל; כהונה כזו אינה נמנית ומקפאה את המניין (א6(ד) (3)-(4), א6(ה) (4)). **הצעת גישור**. **חלופות:** (א) חסימה צרה, רק אם מועד החילופים חל בתוך תקופת הצינון; (ב) מניין הכהונה כראש ממשלה חלופי כתקופת כהונה (אף מפלגה לא הציעה); (ג) בלי חסימה על ממלא מקום ובלי הקפאה. **מי מרוויח ומי מפסיד:** חלופה (א) מרחיבה את חופש ההרכבה של קואליציות, אך משאירה סיכון שחדילת ראש הממשלה לפני מועד החילופים תעמיד בראש הממשלה מי שמנוע. חלופה (ב) מתיישבת עם התנגדות ישר! לרוטציה, אבל משנה את הדין הקיים ומפסידים השותפים לממשלת חילופים. חלופה (ג) משאירה את מסלולי העקיפה פתוחים. עוד טעון בדיקה: השלכות החסימה כשהיום הקובע חל לפני מועד החילופים בממשלת חילופים קיימת. ביטול מוסד ראש הממשלה החלופי (ישר!) נשאר מחוץ להצעה.
6. **תחולה למפרע.** **ברירת המחדל:** אין מניין לכהונה שלפני התחילה (ביחד במפורש). **חלופה:** מניין כהונות קודמות; אף מפלגה לא הציעה זאת. **מי מרוויח ומי מפסיד:** ברירת המחדל מיטיבה עם כל ראש ממשלה, מכנה או לשעבר, שכהן שנים רבות לפני התחילה, שכן המניין שלו מתחיל מאפס וההגבלה לא תחול על איש לפני שחלפו שמונה שנים מהתחילה. החלופה הייתה משפיעה מיד, אך נוגדת את עמדת ביחד המפורשת ונושאת סיכון משפטי גבוה ("צפוי להיפסל בבג"ץ", מנדלבלט 2021).
7. **שריון. הוכרע 30.9.2026: 80 חברי כנסת בקריאה השנייה והשלישית, ורוב חברי הכנסת בראשונה (א6(ו)), לפי המספרים שהמפלגות נקבו; השריון ייכלל גם אם ההצעה תתקבל ברוב חברי הכנסת בלבד (30.9.2026).** **חלופות שנשמרות לתיעוד:** סעיף 44 בלבד (61 בכל הקריאות); 71; ושריון עיתוי, שאין לו עמדה מפלגתית: תיקון שיש בו הארכה של התקופה המרבית, קיצור הצינון, צמצום החסימות או המניין, או ביטול הסעיף, לא יחול על מי שמכהן ביום קבלתו ויחול רק מכינוס הכנסת הבאה. **מי מרוויח ומי מפסיד:** שריון רוב גבוה מגן על ההגבלה מפני ביטול בידי קואליציה עתידית, אך מחייב רוב כזה כבר עכשיו, שייתכן שאין לגוש. שריון עיתוי אינו דורש רוב מיוחד ומונע מראש ממשלה להאריך את כהונתו שלו, אבל תוקפה של החלטה על תיקונו שלו טעון בדיקה משפטית. השריון הקיים מאפשר חקיקה מיד, וביטול ברוב של 61.
8. **ממשלת מעבר ממושכת אחרי היום הקובע.** **ברירת המחדל:** הדין הקיים (רציפות); ההצעה אינה סוגרת את הפרצה. **חלופות, שאין להן עמדה מפלגתית:** (א) אם חלפה תקופה קצובה (למשל 180 ימים) מהבחירות

הראשונות לאחר היום הקובע ולא כוננה ממשלה, יחדל ראש הממשלה לכהן, והממשלה תקבע שר מסיעתו לכהן כראש הממשלה בפועל עד כינון ממשלה חדשה; (ב) הגבלת הסמכויות של ממשלת מעבר שבראשה מי שהגיע ליום הקובע. *מי מרוויח ומי מפסיד*: הדין הקיים מיטיב עם ראש ממשלה מוגבל שמפלגתו יכולה למנוע כינון ממשלה, בניגוד ל"חילופי שלטון סדירים" (ישראל ביתנו) ול"גבולות זמן" (הדמוקרטים). חלופה (א) סוגרת את התמריץ לקיפאון, אך מעמידה בראש הממשלה מי שלא נבחר לכך. חלופה (ב) מחייבת להגדיר בחוק סמכויות שהיום נקבעות בהלכה הפסוקה.

9. **צינון מהכנסת**. ברירת המחדל: אין, והוראה מפורשת אינה נדרשת. *חלופה*: עמדת ישראל ביתנו ב-2021, שלא נמצאה לה עמדה עדכנית. *מי מרוויח ומי מפסיד*: החלופה מרחיקה ראש ממשלה לשעבר מהחיים הפוליטיים ופוגעת בזכות להיבחר; ביחד (אז ימינה) התנגדה לה במפורש ב-2021.

10. **התאמת החוקה. הוכרע 30.9.2026: החוקה מותאמת להצעה** בשלושה עניינים: אין השלמה אחרי שתי תקופות מלאות (סעיף 50); סעיף 98 (ב) ממשיך את המניין מסעיף 6א; סעיף 47 (א) כולל את סייג המנוע ומשאיר את הבחירה לשיקול דעת הנשיא. היום סעיף 50 לחוקה מנוסח כולו במקביל לסעיף 6א (ראו "התאמות בחוקה"). החלופה ב-47 (א) (חבר כנסת אחר מאותה סיעה) נשמרת לתיעוד.

נספח מקורות

מקרא לעמודת "רמת הסכמה": כל 4 : כל ארבע המפלגות; 3 מתוך 4 (X ללא עמדה) ; מכנה משותף צר : עמדה מפורשת של פחות משלוש מפלגות, אף מפלגה אינה מתנגדת, הנוסח צומצם או הופנה לחוק (החלופות במסמך המחלוקות); מחלוקת : עמדות מפורשות סותרות; הנוסח הוא נוסחת גישור או מכנה משותף צר, והחלופות במסמך המחלוקות; סטטוס קוו : נוסח מהדין הקיים (ידיעה כללית), משום שלא נמצאה עמדה מפלגתית; הצעת גישור : נוסח שאינו של אף מפלגה אך נדרש כדי שהסעיף יעבוד. סימני ודאות בסוגריים מרובעים: [ר], [ש], [ע], [ה] (ראו דוח האימות).

קיצורי מקורות: "תזכיר בנט" = תזכיר חוק היסוד של בנט, "תכנית הייצוב לישראל", 25.9.2025 (וואלה, אבי סולומון; ישראל היום, שירית אביטן כהן; חדשות 13); "אתר ביחד" = be-yahad.org.il/plans, פרק "הממשל בישראל" (ללא תאריך; האתר עודכן 9.2026); "בנט 14.9.2026" = פודקאסט נדב פרי, ישראל היום; "עקרונות החוקה" = ישראל ביתנו, 9.9.2025, עודכן 25.6.2026; "קווי היסוד" = ישראל ביתנו, עודכן 31.7.2026; "רייטן" = התוכנית החוקתית של הדמוקרטים, 17-18.5.2026, N12; "תוכנית הנקודות" = הדמוקרטים, 4.2026; "10 הצעדים" = ישרא, אומת 29.9.2026; "מסמך 26.9" = מסמך העקרונות של ארבע המפלגות, ynet 26.9.2026; "הצעת 2021" = ה"ח הממשלה 1469, 22.11.2021; "דוח המחקר המאומת" = דוח המחקר לקווי היסוד (מסמך עבודה שאינו מפורסם), 30.9.2026.

סעיף / סעיף קטן	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
1 (מיקום)	הוספת סעיף 6א אחרי ס' 6 לחוק-יסוד: הממשלה	הצעת 2021 (ס' 6א); חוק-יסוד: הממשלה, נוסח הכנסת 13.5.2025 (אין ס' 6א)	הצעת גישור (טכני)

סעיף / סעיף קטן	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
6א(א)	שמונה שנים או שתי תקופות כהונה מלאות, לפי הארוך; הפעלה אך ורק לפי (ב) עד (ה)	עצם ההגבלה: ביחד (אתר ביחד; בנט, N12 27.4.2026; בנט 14.9.2026; תזכיר בנט); ישראל ביתנו (עקרונות החוקה, עיקרון 5; קווי היסוד; סרונים 20.12.2024; הארץ 17.8.2026 (ת); הדמוקרטים (רייטן); תוכנית הנקודות; ynet 7.7.2026 (ת); ישראל! (10 הצעדים, צעד 7); מסמך 26.9. "הארוך מביניהם": תזכיר בנט (וואלה); ישראל (היום); ס' 50 (א) לחוקה	עצם ההגבלה: כל 4. המשך: מחלוקת (2 מול 2: שמונה שנים, ביחד בנוסח 2026 והדמוקרטים; שתי קדנציות, ישראל! וישראל ביתנו). "הארוך מביניהם": ● הצעת גישור ; הוכרע 30.9.2026: נוסח הפשרה
6א(ב)	היום הקובע; השלמה עד כינון ממשלה חדשה; שמירת דרכי הסיום הרגילות	ביחד (תזכיר בנט: "אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה", ישראל היום 25.9.2025; ס' 50 (ב) לחוקה; הדמוקרטים ("תקרה"); חוק-יסוד: הממשלה ס' 28, 30	השלמה: מכנה משותף צר (ביחד במפורש; ישראל ביתנו וישראל! ללא עמדה מפורשת; הדמוקרטים: ספק); היום הקובע כמועד ההפעלה: ● הצעת גישור ; הכרעה נדרשת
6א(ג)	אין השלמה אחרי שתי תקופות מלאות: חזקת התפטרות ביום הקובע, והמשך מילוי התפקיד עד כינון ממשלה חדשה	נגזר מכלל ההכרעה: "שתי קדנציות" (10 הצעדים; הארץ 17.8.2026 (ת)), "תקרה" (רייטן), "8 שנים" (אתר ביחד); המודל: הצעת 2021 ס' 6א(ג) [ה]; איזנקוט, הארץ 17.9.2026 ("להיבחר לארבע שנים")	● הצעת גישור ; הכרעה נדרשת
6א(ד) רישה	השלמת התקופה המרבית ביום החדילה; צינון של שמונה שנים; חסימות מהיום הקובע	ביחד (תזכיר בנט: "ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון"); ס' 50(ג) לחוקה	צינון: מכנה משותף צר, בכפוף לבירור מגבלה לכל החיים; החסימות מהיום הקובע: ● הצעת גישור
6א(ד)(1)-(2)	אין הטלת הרכבה; אין כהונה כראש הממשלה מלבד ההשלמה, לרבות בממשלה לפי ס' 28; "על אף האמור בחוק-יסוד זה"	נגזר מס' 50(ג) לחוקה ומתזכיר בנט; חוק-יסוד: הממשלה ס' 7, 9, 10, 13, 28	● הצעת גישור
6א(ד)(3)	אין כהונה בתפקיד המוביל לראשות הממשלה (לשון תפקודית)	ישראל! (איזנקוט, הארץ 17.9.2026: "רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חילופי. זה לא דמוקרטי") [ע]; ס' 45(א) לחוקה (ניטרליות); ynet 26.9.2026 (הרכבת הממשלה נדחתה לאחר הבחירות, ת)	● הצעת גישור
6א(ד)(4)	אין כהונה כממלא מקום ראש הממשלה או כראש הממשלה בפועל	חוק-יסוד: הממשלה ס' 16, 30(ג); אין עמדה מפלגתית	● הצעת גישור
6א(ה)(1) רישה	נמנית כהונה בפועל, לרבות ממשלת מעבר	ביחד (תזכיר בנט: "גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית"; הצעת 2021 ס' 6א(ב)(1) [ה]; חוק-יסוד: הממשלה ס' 30	נבצרות: מכנה משותף צר; ממשלת מעבר וממשלת חילופים: ● סטטוס קוו

סעיף / סעיף קטן	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
	(ס' 30) ונבצרות זמנית		
6א(ה)(1) סיפה	אינן נמנות כהונה בתפקיד המוביל, כממלא מקום וכראש הממשלה בפועל	הצעת 2021, דברי הסבר ("אינה בגדר כהונה כראש הממשלה... אין מונים אותה") [ה]; וואלה 21.11.2021 [ה]; חוק-יסוד: הממשלה ס' 5, 13א, 16, 30(ג)	● סטטוס קוו
6א(ה)(2)	צירוף תקופות שביניהן פחות מארבע שנים; הזמן שביניהן אינו נמנה	ביחד (תזכיר בנט: "אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות", ישראל היום 25.9.2025); קריב, ועדת החוקה (מעריב 1.2.2022) [ה]; הצעת 2021 ס' 6א(ב)(2) ("יחד") [ה]; ס' 50(ד)(2) לחוקה	מכנה משותף צר, בכפוף לבירור; אי-מניין הפער: ● הצעת גישור
6א(ה)(3)	פער של ארבע שנים או יותר: מניין חדש, בלי לקצר את הציון	נגזר מתזכיר בנט ומס' 50(ד)(3) לחוקה	מכנה משותף צר + ● הצעת גישור (ניסוח מפורש)
6א(ה)(4)	הקפאת המניין בכהונה בתפקיד המוביל, כממלא מקום וכראש הממשלה בפועל	אין עמדה מפלגתית	● הצעת גישור
6א(ה)(5)	הגדרת "תקופת כהונה מלאה של הכנסת"; כהונה חלקית נמנית בשנים בלבד	אין עמדה מפלגתית; ס' 50(ד)(5) לחוקה; תזכיר בנט ("עד לכינון ממשלה חדשה", ישראל היום 25.9.2025)	● הצעת גישור
6א(ה)(6)	הגדרת "תפקיד המוביל לראשות הממשלה"	חוק-יסוד: הממשלה ס' 13א ואילך (ממשלת חילופים), 30(ג); ס' 45(א) לחוקה	● הצעת גישור
התמודדות לכנסת (אין הוראה)	אין הגבלה על הזכות להיבחר לכנסת; אין צורך בהוראה מפורשת	ימינה (הארץ 9.6.2021 ו-24.6.2021) [ה]; ישראל ביתנו ("סעיף צינון", 2021) [ה], לא נמצאה עמדה מסוף 2024	● סטטוס קוו
2(א)	תחילה ביום הפרסום	ביחד (חדשות 13, 25.9.2025: "תוקפו חל מיום העברת החוק"); פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 10	מכנה משותף צר + ● סטטוס קוו
2(ב)	כהונה שלפני יום התחילה אינה נמנית	ביחד (תזכיר בנט, וואלה: "החוק לא יחול רטרואקטיבית"; חדשות 13; בנט, N12 27.4.2026: "זוהי יחול קודם כל עליי", מתיישב); הצעת 2021 ס' 3 [ה]; מנדלבלט (הארץ 30.8.2021) [ה]; ס' 98(ב) לחוקה; ישראל ביתנו, הדמוקרטים, ישר! אין עמדה	מכנה משותף צר
2(ג)	כהונה שנמשכת ביום התחילה, גם	נגזר מס' 2(ב)	● הצעת גישור

סעיף / סעיף קטן	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
	בממשלת מעבר: מניין מיום התחילה		
6א(ו)	שריון: 80 בקריאה השנייה והשלישית, רוב חברי הכנסת בראשונה; משוריין בעצמו	ישראל ביתנו (ynet 22.9.2026): "לפחות 80", לחוקה (ש); הדמוקרטים (רייטן: 61 בקריאה הראשונה ושני שלישים בשנייה ובשלישית, לחוקי יסוד) (ר); ביחד (בנט 14.9.2026: 71, כפשרה) [ע]; ישר!: ללא מספר; ס' 92 לחוקה; חוק-יסוד: הממשלה ס' 44 ("במפורש או במשתמע"); IDI 19.4.2026	מכנה משותף צר (80, שהם שני שלישים: ישראל ביתנו והדמוקרטים); הוכרע 30.9.2026
ממשלת מעבר ממושכת (אין הוראה)	הדין הקיים (ס' 30)	IDI 17.7.2025; אין עמדה מפלגתית	סטטוס קוו
תיקונים עקיפים (אין)	אין תיקון לס' 7, 9, 10, 13, 13א, 28 או 30; הוראה כללית בס' 6א(ד)	חוק-יסוד: הממשלה, נוסח הכנסת 13.5.2025; הצעת 2021 (תיקון ס' 30, שאינו נדרש כאן)	הצעת גישור (טכני)

דוח אימות

סימני ודאות: [ר] = הצהרה רשמית (מצע, אתר או מסמך מפלגה, תזכיר חוק שפורסם); [ש] = תשובה לשאלון; [ע] = ראיון או הצהרה בתקשורת; [ה] = הליך חקיקה קודם (תקדים, לא עמדה עדכנית); אין עמדה = לא נמצאה עמדה. (ת) = תיאור של העיתון, לא ציטוט ישיר. "אומת" = הציטוט נבדק מול המקור ב-29.9 או ב-30.9.2026.

מפלגה	עמדה	מקור	ודאות
ביחד	"כהונת ראש הממשלה תוגבל ל-8 שנים"	אתר ביחד, פרק "הממשל בישראל" (ללא תאריך; האתר עודכן 9.2026)	[ר], אומת
ביחד	"נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי"	בנט, N12, 27.4.2026	[ע], אומת
ביחד	"סופר חשוב לקצוב את כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים"	ישראל היום, 14.9.2026	[ע]
ביחד	"הגבלת כהונה לשמונה שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם"; בישראל היום: "הגבלת כהונה ל-8 שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם."	תזכיר בנט, וואלה 25.9.2025; ישראל היום 25.9.2025	[ר] (ישן יותר), אומת
ביחד	"תקופת הכהונה תיחשב כרצופה גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית או אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות."	תזכיר בנט, ישראל היום 25.9.2025 (בוואלה: החלק על הנבצרות בלבד)	[ר], אומת
ביחד	"ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון"	תזכיר בנט, וואלה 25.9.2025	[ר], אומת

מפלגה	עמדה	מקור	ודאות
ביחד	"אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה"	תזכיר בנט, ישראל היום, שירית אביטן כהן, 25.9.2025 (בוואלה המשפט מסתיים ב"במלואה")	[ר], אומת
ביחד	"החוק לא יחול רטרואקטיבית, ותוקפו חל מיום העברת החוק בהליך תקין בכנסת ישראל"	חדשות 13, 25.9.2025 (בוואלה: "החוק לא יחול רטרואקטיבית")	[ר], אומת
ביחד	"הסכמה לחוק תהיה תנאי להצטרפות לממשלה"	חדשות 13, 25.9.2025	[ר], אומת
ביחד (יש עתיד)	"חוק יסוד: החקיקה... חיזוק שלטון החוק והגבלת קדנציות"	אתר יש עתיד	[ר] (כללי)
ביחד	שריון: 71 לחוק יסוד: החקיקה (לא להגבלת הכהונה)	בנט, ישראל היום 14.9.2026	[ע]
ישראל ביתנו	עיקרון 5, "הגבלת כהונת ראש הממשלה": "כהונה מוגבלת תבטיח חילופי שלטון סדירים ותמנע ריכוז כוח חריג." (בלי מספר)	עקרונות החוקה, 9.9.2025, עודכן 25.6.2026	[ר], אומת
ישראל ביתנו	"קידום חוקה דמוקרטית... שתעגן... הגבלת כהונת ראש ממשלה"	קווי היסוד, 31.7.2026	[ר]
ישראל ביתנו	"כהונת ראש הממשלה תוגבל לשתי קדנציות בלבד"	סרוגים, 20.12.2024	[ע]
ישראל ביתנו	ליברמן "יעמוד על קביעת מגבלה של שתי קדנציות לראשות הממשלה"	הארץ, נעה שפיגל, 17.8.2026	[ע] (ת), אומת
ישראל ביתנו	"סעיף צינון" גם מהכנסת	הארץ, 9.6.2021 ו-24.6.2021	[ה], לא נמצאה עמדה מסוף 2024
ישראל ביתנו	שריון החוקה: "לפחות 80"	ynet, 22.9.2026	[ש], אומת
ישראל ביתנו	תחולה, רציפות, צינון, השלמה, רוטציה	לא נמצא	אין עמדה
הדמוקרטים	"תקרת כהונה לראש ממשלה של 8 שנים"	רייטן, 17-18.5.2026, N12	[ר]
הדמוקרטים	"קביעת גבולות זמן וסמכות לתפקידים ביצועיים, ובפרט ראש הממשלה"	תוכנית הנקודות, 4.2026	[ר], אומת
הדמוקרטים	"הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים" (תנאי במשא ומתן קואליציוני)	ynet, 7.7.2026	[ר] (ת), אומת
הדמוקרטים	"איפוס" של 4 שנים (קריב, ועדת החוקה)	מעריב, 1.2.2022	[ה]
הדמוקרטים	שריון חוקי יסוד: 61 בקריאה הראשונה, שני שלישים בשנייה ובשלישית	רייטן	[ר] (לא על הגבלת הכהונה)
הדמוקרטים	תחולה, צינון, השלמה, רוטציה	לא נמצא	אין עמדה
ישר!	"כהונתו של ראש הממשלה תוגבל לשתי קדנציות ויצומצמו משרדי ממשלה מיותרים"	10 הצעדים, צעד 7	[ר], אומת

מפלגה	עמדה	מקור	ודאות
ישר!	"רוטציה לא עומדת על הפרק, אני מתנגד לראש ממשלה חילופי. זה לא דמוקרטי"; "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים כדי שיוכל לממש תוכניות"	איזנקוט, הארץ, 17.9.2026	[ע], אומת (עמדה כללית על רוטציה, לא על מניין שנים)
ישר!	שריון: מפנה לצוות מקצועי	שאלון ynet, 22.9.2026	אין עמדה
ישר!	תחולה, רציפות, צינור, השלמה	לא נמצא	אין עמדה
כל 4	"הגבלת כהונה לראש הממשלה" בנושא לקבוצה ב'	מסמך 26.9	[ר]
כל 4	הרכבת הממשלה: "הם סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה רק לאחר הבחירות"	ynet, 26.9.2026 (מסמך 26.9)	(ת), אומת